

0007899-22.2015.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Wesley Ferreira

Vistos.

André Wesley Ferreira, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 24/07/2015. Por sentença publicada em 27/04/2017, houve a condenação do réu à pena de 05 anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0007899-22.2015.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 06 de fevereiro de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr(a) André Forato Anhê. Eu ____VITOR

CAVALCANTI, Escrevente Técnico Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0007899-22.2015.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Wesley Ferreira

Vistos.

André Wesley Ferreira, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 24/07/2015. Por sentença publicada em 27/04/2017, houve a condenação do réu à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Houve recurso interposto pelo réu, cujo acórdão deu parcial provimento, reduzindo a pena para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa. O acórdão foi publicado em 08/03/2018 e operou-se o trânsito em julgado para a acusação em 04/04/2018 e para a Defesa em 21/08/2019.

O órgão ministerial requereu o reconhecimento da prescrição, nos termos do art.

107, V, do CP.

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória, com base na pena concreta.

A r. sentença transitou em julgado definitivamente em 21/08/2019.

Trata-se de pena aplicada e definitiva, cuja execução prescreve em 4 anos, nos termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Considerada a menoridade relativa do acusado à época dos delitos, deve o prazo da prescrição ser reduzido pela metade, conforme disposto no artigo 115 do Código Penal, tratando-se, então, de prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Verifico que houve o transcurso do prazo maior de 2 anos desde a data do trânsito em julgado para a acusação da sentença condenatória, sem que houvesse a verificação do início do cumprimento da pena.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição executória e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Diante do exposto, de ofício, julga-se extinta a punibilidade de André Wesley Ferreira, nos termos do inciso IV do artigo 107, do artigo 109, inciso IV, do artigo 110, § 1º, e do artigo 115, todos do Código Penal.

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Sem Despesas.

Expeça-se com urgência o contramandado de prisão.

Intime-se pela imprensa os advogados que falaram nos autos.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

Oportunamente arquivem-se os autos.

P.I.C.

Hortolândia, 06 de fevereiro de 2022

André Forato Anhê

MM. Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: